

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5283/2540

พันตำรวจเอก ทวี ผดุง ชอบ  
นาง บุญ ช่วย แจ่ม เสมอ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1357, มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 148

ในคดีก่อน จำเลยฟ้องโจทก์ขอให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลังแห่งข้อหาว่า โจทก์จำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดังกล่าวร่วมกัน ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาในคดีก่อนแล้ว โจทก์จำเลยได้ตกลงแบ่งแยกที่ดินพิพาทดังกล่าวตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ขอให้แบ่งแยกที่ดินตามข้อตกลงดังกล่าว จำเลยให้การว่า หลังจากศาลพิพากษาในคดีก่อนแล้วในวันนั้นโจทก์จำเลยได้ทำความตกลงกันโดยโจทก์ครอบครองที่ดินซีกทางด้านทิศใต้เพราะปลูกบ้านอยู่ก่อนแล้ว ส่วนจำเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินซีกด้านทิศเหนือ แต่บ้านอีกหลังหนึ่งที่โจทก์อ้างว่า ตามข้อตกลงให้จำเลยรื้อถอนออกไปเพราะขวางทางเข้าออกของโจทก์นั้น จำเลยไม่สามารถรื้อได้ขอให้ศาลยกฟ้อง ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมีว่าโจทก์มีสิทธิบังคับให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินพิพาทตามข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ได้หรือไม่ ซึ่งต่างกับคดีก่อนที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับโจทก์แบ่งแยกที่ดินพิพาทเพราะเป็นเจ้าของร่วมกันหรือไม่ซึ่งศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยว่าโจทก์จำเลยมีส่วนในที่ดินพิพาทเท่ากันและพิพากษาให้แบ่งคนละกึ่งหนึ่ง ฉะนั้นประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยในคดีก่อนกับประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ไม่ได้อาศัยเหตุอย่าง

เดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 148

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ 6732 เนื้อที่  
1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา โดยโจทก์และจำเลยรับโอนทางมรดกจากนายสรวง ผดุง  
ชอบ บิดาโจทก์และนางสงวน ผดุงไทย มารดาจำเลยผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม  
โจทก์และจำเลยแยกกันครอบครองอย่างเป็นส่วนสัดตลอดมา ต่อมาจำเลยฟ้องโจทก์  
ขอแบ่งแยกที่ดินออกจากกันอย่างเป็นส่วนสัดตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 765/2535  
หมายเลขแดงที่ 960/2535ของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลพิพากษาให้แบ่ง  
แยกที่ดินให้ได้คนละกึ่งหนึ่ง ผู้ใดจะได้ทางทิศใดให้โจทก์จำเลยตกลงกันเองหากแบ่ง  
กันไม่ได้ให้ขายที่ดินโดยประมูลกันเอง หากไม่ประมูลกันเองก็ให้ขายทอดตลาดได้  
เงินสุทธิตมาแบ่งกัน คดีถึงที่สุด หลังจากศาลอ่านคำพิพากษาแล้วโจทก์จำเลยตกลง  
แบ่งที่ดินกันให้ที่ดินส่วนทิศใต้เป็นของโจทก์ ส่วนทิศเหนือเป็นของจำเลย ครั้นโจทก์  
และจำเลยไปดำเนินการยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกตามบันทึกข้อตกลงจำเลยกลับ  
ไม่ยอมนำชี้แนวเขต โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปจัดการแบ่งแยกที่ดินอีกหลายครั้ง  
แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยไปจัดการแบ่งแยกที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 6732ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกที่ดินฉบับวันที่ 21 ธันวาคม  
2535และตามรูปแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 54 ตารางวาเป็นของ  
โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ  
จำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์นำคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตามคดี  
แพ่งหมายเลขแดงที่ 960/2535 ของศาลนี้มาฟ้องจำเลยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน  
อีก จึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า คดีแพ่ง  
หมายเลขแดงที่ 960/2535 ของศาลชั้นต้นจำเลยฟ้องโจทก์ขอให้แบ่งแยกที่ดินโฉนด  
เลขที่ 6732 ซึ่งโจทก์จำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โจทก์ให้การว่า โจทก์ไม่ขัดข้อง ศาล  
ชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยแบ่งแยกที่ดินโฉนดดังกล่าวให้ได้คนละกึ่งหนึ่งส่วนผู้  
ใดจะได้ที่ดินทางด้านทิศไหนให้โจทก์จำเลยตกลงกันเองหากแบ่งกันเองไม่ได้ให้ขาย  
ที่ดินแปลงดังกล่าวโดยประมูลราคากันเองหากไม่ประมูลกันเองก็ให้ขายทอดตลาด  
ได้เงินสุทธิจากการขายทอดตลาดเท่าใดให้โจทก์จำเลยแบ่งกันคนละครึ่ง หลังจากนั้น  
โจทก์กับจำเลยได้บันทึกข้อตกลงแบ่งแยกที่ดินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข  
3 จำเลยไม่ยอมนำชี้แนวเขตที่ดินตกลงกันเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่สามารถรังวัดแบ่งแยก  
ได้ โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 6732 ตามบันทึกข้อตกลง  
ดังกล่าว เห็นว่า ในคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทก์ขอให้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6732  
โดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์จำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด  
เลขที่ดังกล่าวร่วมกัน ขอให้บังคับให้โจทก์แบ่งแยกที่ดินส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลย  
โดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาในคดีก่อนแล้ว

โจทก์จำเลยได้ตกลงแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 ขอให้แบ่งแยกที่ดินตามข้อตกลงดังกล่าว จำเลยให้การว่า หลังจากศาล พิพากษาในคดีก่อนแล้วในวันนั้นโจทก์จำเลยได้ทำความตกลงกันโดยโจทก์ครอบครองที่ดินซึ่งทางด้านทิศใต้เพราะปลูกบ้านอยู่ก่อนแล้วส่วนจำเลยได้สิทธิครอบครองที่พิพาทซึ่งด้านทิศเหนือ แต่บ้านอีกหลังหนึ่งที่โจทก์อ้างว่าตามข้อตกลงให้จำเลยรื้อถอนออกไปเพราะขวางทางเข้าออกของโจทก์นั้น จำเลยไม่สามารถรื้อได้ขอให้ศาล ยกฟ้อง เห็นว่า ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้มีว่าโจทก์มีสิทธิบังคับให้จำเลยแบ่งแยกที่พิพาทตามข้อตกลง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ได้หรือไม่ ซึ่งต่างกับคดีก่อนที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับโจทก์แบ่งแยกที่พิพาทเพราะเป็นเจ้าของร่วมกันหรือไม่และศาลในคดีก่อนเห็นว่า ตามคำฟ้องและคำให้การไม่ปรากฏว่าโจทก์จำเลยมีส่วนในที่พิพาทคนละเท่าใดต้องถือว่ามีส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1357 และพิพากษาให้แบ่งคนละกึ่งหนึ่ง ฉะนั้นประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยในคดีก่อนกับประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ไม่ได้อาศัยเหตุอย่างเดียวกันฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 แต่ศาลล่างทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยต้องแบ่งแยกที่ดินพิพาทตามส่วนสัดและเนื้อที่ตามฟ้องหรือไม่ เพื่อไม่ให้คดีล่าช้าโดยไม่จำเป็น และข้อเท็จจริงในคดีมีเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วศาลฎีกาเห็นสมควรที่จะวินิจฉัยคดีไปโดยไม่ต้องยื้อย่นสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่อีก แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 6732 กันตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 3 จำเลยจึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวข้อ 1 กำหนดให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ด้านทิศเหนือเนื้อที่ 200 ตารางวา ส่วนโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ด้านทิศใต้ตามบันทึกข้อ 2 และจำเลยต้องไปแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการรังวัดภายใน 15 วัน ค่าใช้จ่ายโจทก์จำเลยออกคนละครึ่งตามข้อ 6

พิพากษากลับ ให้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6732 โดยให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์  
ด้านทิศเหนือเนื้อที่ 200 ตารางวา ส่วนโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ส่วนที่เหลือด้านทิศใต้ ให้  
จำเลยไปแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการรังวัดแบ่งแยก  
ที่ดินภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษานี้ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดให้โจทก์  
จำเลยออกคนละครึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษาของศาล  
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ